

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE Y AUTOMATIZACIÓN

En la ciudad de **Hermosillo, Sonora, México**, a los _____ días del mes de _____ del año _____, celebran el presente CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, por una parte, _____, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL DESARROLLADOR**", y por la otra parte, _____, a quien en lo sucesivo se le denominará "**EL CLIENTE**", al tenor de las siguientes Declaraciones y Cláusulas:

DECLARACIONES

I. Declara "**EL DESARROLLADOR**":

- a) Ser una persona [Física/Moral] con capacidad legal para obligarse en los términos del presente contrato.
- b) Tener su domicilio ubicado en: _____.
- c) Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con la clave: _____ y/o CURP: _____.
- d) Contar con los conocimientos, experiencia, infraestructura y personal adecuado para realizar los servicios de desarrollo web y automatización digital objeto de este contrato.

II. Declara "**EL CLIENTE**":

- a) Ser una persona [Física/Moral] con capacidad legal y recursos económicos suficientes para obligarse en los términos de este contrato.
- b) Tener su domicilio ubicado en: _____.
- c) Estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con la clave: _____ y/o CURP: _____.
- d) Que es su voluntad contratar a "**EL DESARROLLADOR**" para la creación del ecosistema digital descrito en la propuesta técnica y comercial.

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO

"EL CLIENTE" contrata a "**EL DESARROLLADOR**" para el diseño, desarrollo, programación e implementación de un ecosistema digital que consta de: la integración de captación automatizada mediante **ManyChat**, el desarrollo de un **Panel Administrativo (Dashboard)**, y una **Plataforma Web de venta de cursos online** con pasarela de pago (en adelante, el "Proyecto").

SEGUNDA. PLAZO DE EJECUCIÓN

El tiempo de desarrollo para la entrega y puesta en marcha del Proyecto será de **30 días naturales**, contados a

partir de la firma del presente contrato y de la recepción del primer pago estipulado en la Cláusula Cuarta. Este plazo está sujeto a la entrega oportuna de información y recursos visuales por parte de "EL CLIENTE".

TERCERA. HONORARIOS Y TIPO DE CAMBIO

Por la prestación de los servicios objeto del presente contrato, "EL CLIENTE" pagará a "EL DESARROLLADOR" la cantidad total neta de **\$1,650.00 USD (Un mil seiscientos cincuenta Dólares Americanos)**.

Ambas partes acuerdan que los pagos se realizarán en Moneda Nacional (Pesos Mexicanos) calculados **al tipo de cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en la fecha efectiva en que se realice cada uno de los pagos.**

CUARTA. ESQUEMA DE PAGOS Y PERÍODOS

La cantidad mencionada en la Cláusula Tercera será cubierta por "EL CLIENTE" bajo el siguiente esquema de periodos e hitos:

1. **Pago 1 (10%):** Anticipo a la firma del presente contrato (Día 1).
2. **Pago 2 (25%):** A la aprobación de la estructura visual frontend (Día 10).
3. **Pago 3 (25%):** A la finalización de bases de datos y backend (Día 20).
4. **Pago 4 (20%):** A la integración de ManyChat y pasarelas de pago (Día 25).
5. **Pago 5 (20%):** A la entrega final, pruebas satisfactorias y despliegue en producción (Día 30).

QUINTA. FACTURACIÓN E IMPUESTOS (IVA)

Las tarifas mencionadas en este contrato no incluyen impuestos. En caso de que "EL CLIENTE" requiera la emisión de un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o Factura, **se deberá adicionar el 16% (dieciséis por ciento) por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA)** a cada uno de los montos parciales o al monto total estipulado, comprometiéndose "EL CLIENTE" a depositar dicho excedente impositivo para la correcta emisión de la factura.

SEXTA. MANTENIMIENTO, SOPORTE Y PROMOCIÓN

"EL DESARROLLADOR" ofrece un servicio continuo de Mantenimiento y Soporte Técnico mensual post-entrega, el cual tendrá un costo fijo de **\$95.00 USD (Noventa y cinco Dólares Americanos)** calculados al tipo de cambio del día de pago, conforme a lo estipulado en la Cláusula Tercera.

¿Qué incluye el mantenimiento?

- Monitoreo y garantía de tiempo de actividad (uptime) de la plataforma.
- Respallos periódicos (backups) de la base de datos de usuarios y ventas.
- Actualizaciones de seguridad de la infraestructura y dependencias del código.
- Corrección de incidencias menores (bugs) derivadas del funcionamiento normal.
- Supervisión de la conexión, webhooks de la API de ManyChat y pasarelas de pago.

(Nota: El mantenimiento no incluye el desarrollo de nuevas funciones, integración de nuevas plataformas o rediseños no contemplados originalmente).

Bonificación Promocional:

"EL DESARROLLADOR" otorga a "EL CLIENTE", de manera extraordinaria por la firma de este contrato, **dos (2) meses de mantenimiento y soporte técnico completamente gratuitos**. Este periodo de gracia comenzará a contar exactamente a partir de la fecha de la entrega final y salida a producción del Proyecto. Al término del segundo mes gratuito, "EL CLIENTE" podrá decidir libremente si desea continuar con la póliza de mantenimiento bajo el costo mensual estipulado.

SÉPTIMA. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD INTELECTUAL

"EL DESARROLLADOR" se compromete a guardar estricta confidencialidad sobre la información del negocio, base de datos y clientes generados por la plataforma. Al liquidarse en su totalidad el pago del Proyecto (Cláusula Cuarta), todos los derechos patrimoniales sobre el código fuente, la plataforma y los diseños realizados serán transferidos íntegramente a "EL CLIENTE".

OCTAVA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las partes se someten expresamente a la jurisdicción de las Leyes y Tribunales competentes en la ciudad de **Hermosillo, Estado de Sonora, México**, renunciando a cualquier otro fuero que por razón de sus domicilios presentes o futuros pudiera corresponderles.

Leído que fue el presente contrato por las partes y enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal, lo firman de entera conformidad en dos tantos originales en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en la fecha indicada al inicio del presente documento.

"EL DESARROLLADOR"

(Nombre y Firma)

"EL CLIENTE"

(Nombre y Firma)